



PUTUSAN

Nomor 1522 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GUSNIDAR, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Nomor 11.G, RT 001, RW 001, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Zulbahri, S.H., & Associates”, beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City, Blok A1, By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, berkedudukan di Jalan Bintaro Utama 9/I, Nomor 15, Bintaro Jaya Sektor IX, Kota Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Presiden Direktur Ristiawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernando Chandra, S.H., C.P.L., dan kawan, Para Advokat pada “Law Office Fernando Chandra, S.H & Partners”, beralamat di Komplek Taman Asri III, Blok D, Nomor 17, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Padang, dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 7/Eks.Pdt.G.S/2021/PN Pdg, tanggal 19 Maret 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika menarik secara paksa objek fidusia sebagaimana diputuskan dalam putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg;
4. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil, maupun secara moril;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp683.824.100,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah), sebagai konsekuensi yuridis timbulnya kerugian Penggugat, baik hal itu kerugian secara materil, dan maupun kerugian secara moril atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
6. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum perjanjian kerjasama pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian fidusia tanggal 9 Mei 2016, dengan objek perjanjian fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/model: Toyota Innova, Type Grand New 2.0 M/T, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BA 1864 OE, Nomor Mesin 1TRA116375, Nomor Rangka MHFJW8EMXG2309541 dan yang jadi jaminan fidusia dimaksud, adalah BPKB kendaraan tersebut. Adapun jangka waktu kerjasama pembiayaan dimaksud adalah untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, dan setiap bulannya Penggugat melakukan cicilan pembayaran sebesar Rp6.629.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menyatakan Penggugat telah melakukan cicilan pembayaran sebanyak 42 (empat puluh dua) kali pembayaran, dengan demikian secara yuridis

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya total seluruh pembayaran cicilan yang telah ditunaikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar $42 \times \text{Rp}6.629.000,00 = \text{Rp}278.418.000,00$ (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Sehingga dengan demikian sesungguhnya sisa pembayaran cicilan yang belum ditunaikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar $18 \times \text{Rp}6.629.000,00 = \text{Rp}119.322.000,00$ (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

8. Menyatakan sisa cicilan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar $\text{Rp}119.322.000,00$ (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dimaksud, adalah merupakan hutang Penggugat kepada Tergugat yang tertunggak;
9. Menyatakan sisa cicilan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar $\text{Rp}119.322.000,00$ (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang mana hal itu adalah merupakan hutang Penggugat kepada Tergugat yang tertunggak, dan bilamana hutang Penggugat dimaksud dikompensasikan dengan kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uang kerugian materil dan moril yang ditanggung/diderita oleh Penggugat, yaitu sebesar $\text{Rp}683.824.100,00$ (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah), sehingga dengan demikian jumlah uang yang wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}564.502.100,00$ (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB kendaraan yang menjadi objek fidusia tersebut, secara tunai dan seketika kepada Penggugat, begitu perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bilamana ingkar dengan bantuan Polri atau alat kelengkapan negara lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}5.000.000,00$ (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo*, terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)* ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. *Ex aequo et bono*, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir (revindicatoir beslag)* atas 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Innova, Type Grand New G 2.0 M/T, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BA 1864 OE, Nomor Mesin 1TRA116375, Nomor Rangka MHFJW8EMXG2309541 terdaftar STNK atas nama Wardi yang saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan putusan sita *revindicatoir* dapat dijalankan secara serta merta sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 443101600333, tanggal 9 Mei 2016;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp186.839.997.2 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 per hari untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan Majelis Hakim perkara *a quo* pada

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 27 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 443101600333, tanggal 9 Mei 2016;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp186.839.997.2 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PDG, tanggal 21 Desember 2021, dengan amar

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 27 September 2021 Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kerjasama pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian fidusia tanggal 9 Mei 2016 dengan objek perjanjian fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/model Toyota Innova, Type Grand New 2.0 M/T, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BA1864 OE, Nomor Mesin ITRA116375, Nomor Rangka MHFJWBEMXG2309541, dengan jaminan BKKB mobil tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan pembayaran sejumlah Rp6.629.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 7/Eks.Pdt.G.S/2020/PN Pdg, tanggal 19 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian perbaikan mobil yang menjadi objek fidusia sejumlah Rp12.470.700,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah *wanprestasi* atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 443101600333, tanggal 9 Mei 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp119.322.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), ditambah dengan bunga 11,60 % setahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdata Nomor 89/Pdt.G/2021/PN PdG, Akta Nomor 3/2022/PN PdG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima, dan mengabulkan alasan permohonan kasasi, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara perdata Nomor 217/PDT/2021/PT PDG;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, putusan Pengadilan Negeri Padang, dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 7/Eks.Pdt.G.S/2021/PN Pdg, tanggal 19 Maret 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika menarik secara paksa objek fidusia, sebagaimana diputuskan dalam putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg;
4. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil, maupun secara moril;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah kerugian materil kepada Penggugat dengan rincian: sewa mobil selama 375 hari x Rp300.000,00 = Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan ditambah biaya perbaikan mobil sebesar Rp12.470.700,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah). Dengan demikian keseluruhannya berjumlah Rp124.970.700,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah), serta membayar kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian diakumulasikan kerugian materil dan moril dimaksud berjumlah Rp624.970.700,00 (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kerjasama pembiayaan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian fidusia tanggal 9 Mei 2016 dengan objek perjanjian fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/model Toyota Innova, Type Grand New 2.0 M/T, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BA 1864 OE, Nomor Mesin ITRA116375, Nomor Rangka MHFJWBEMXG2309541, dengan jaminan BPKB mobil tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan pembayaran Rp6.629.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp119.322.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan bunga 11, 60 % setahun;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Ex aequo et bono

Jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan konvensi dan rekonvensi dapat dibenarkan, sedangkan mengenai kerugian materiil yang diajukan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023



oleh Penggugat Konvensi yang tidak dikabulkan oleh *judex facti* juga sudah tepat dan benar sebab tidak ada bukti-bukti yang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GUSNIDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUSNIDAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1522 K/Pdt/2023